

1500678-13.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... penal por estar referido réu preso por tráfico. A Dra. Promotora de Justiça aditou a denúncia para incluir referido réu. O aditamento foi recebido em audiência, apresentando a Defensora Pública a resposta à acusação e concordou com a instrução conjunta.

Na instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo os réus interrogados.

Após a fase do art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1500678-13.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500678-13.2022.8.26.0537 Controle nº 547/2022

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

ALEXSSANDRO PEREIRA VIANA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

ALEXSSANDRO PEREIRA VIANA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, § 1.º e § 4.º, incisos II e IV do Código Penal, porque no dia 06 de abril de 2022, por volta das 02:10 horas, na Avenida Casa Grande, n.º 1960, Bairro Casa Grande, agindo em concurso, previamente ajustado e com unidade de desígnios e divisão de tarefas com RONALDO MARCO RIBEIRO DOS SANTOS (aditamento em audiência), subtraiu, mediante escalada, para proveito comum, um portão de alumínio avaliado em R\$ 2.900,00, de propriedade da empresa BMP Utilidades Domésticas. A prisão em flagrante do acusado ALEXSSANDRO foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 45/48).

O M.P não propôs acordo de não persecução penal quanto ao réu Alexssandro, por ser reincidente específico e não ter confessado (fls. 66). Recebida a denúncia em 18.06.22 (fls. 67), o acusado Alexssandro apresentou

resposta à acusação (fls. 93/94).

Quanto ao acusado RONALDO foi preso em flagrante, sendo concedida liberdade provisória na audiência de custódia, mediante a imposição de medidas cautelares (fls. 46). O M.P requereu a designação de audiência para proposta de acordo de não persecução penal ao indiciado (fls. 66). Porém, na audiência o M.P não propôs o acordo de não persecução penal por estar referido réu preso por tráfico. A Dra. Promotora de Justiça aditou a denúncia para incluir referido réu. O aditamento foi recebido em audiência, apresentando a Defensora Pública a resposta à acusação e concordou com a instrução conjunta.

Na instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo os réus interrogados.

Após a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, a Dra. Promotora de Justiça, nos debates orais, requereu a procedência parcial da ação (furto qualificado apenas pelo concurso de agentes), afastando-se apenas a qualificadora da escalada, por não ter sido requisitado laudo e diante da informação de haver brecha no muro, bem como o repouso noturno que não incide no furto qualificado, o aumento da pena pela reincidência específica do acusado Alexsandro, com reconhecimento da confissão, fixação de regime fechado e quanto ao réu Ronaldo (responde a processo por roubo e está preso por este) a fixação de regime aberto.

A Dra. Defensora Pública, em memoriais (fls. 164/178), requereu a absolvição por atipicidade, pelo princípio da insignificância, ou em caso de condenação, o reconhecimento de furto tentado, afastamento da qualificadora da escalada, por ausência de exame pericial, e da majorante do repouso noturno, por se tratar de crime qualificado. Em relação ao réu Alexssandro requereu a redução pela tentativa no máximo legal, a compensação da atenuante da confissão com a reincidência, a aplicação do disposto no art. 387, § 2.º, do CPP e fixação de regime mais brando. Quanto ao réu Ronaldo requereu a redução pela tentativa no máximo legal, aplicação do furto privilegiado e do disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, fixação de regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 10), o acusado Alexssandro permaneceu calado. Em juízo, confessou a prática do crime. Afirmou que Ronaldo e ele eram usuários de drogas, entraram para fumar, pelo portão de pedestre que tem uma brecha. Informou que viram esse portão já solto e encostado no muro. Disse que pegaram o portão para vender, porque estava com o aluguel atrasado. Os dois entram na empresa, saíram com o portão e pôs no seu carrinho de reciclagem. Tem condenação por 155. Trabalhava em depósito de ferro velho. Tem placa na perna direita, não tem dobradura e não pode pular muro.

O réu Ronaldo permaneceu calado na fase policial (fls. 09). Em juízo, confessou a prática do crime em companhia do corréu. Informou que tem um processo por tráfico em andamento, que não tem nada contra as testemunhas e que trabalhava como ajudante com seu pai.

José Roberto (Gerente da empresa vítima), na fase extrajudicial (fls. 08), disse que estava no 3.º Distrito Policial de Diadema para registrar um boletim de ocorrência de um furto praticado à empresa que representa (BMP Utilidades Domésticas), quando foi informado de que outro furto estava ocorrendo. Relatou que foi até a empresa juntamente com o PM Cristovam e naquela chegando se depararam com o réu e o indiciado Ronaldo carregando uma porta de alumínio, logo após terem saído pelo portão da empresa. Falou que um dos autores foi capturado por eles, enquanto o outro foi detido pela Polícia Militar posteriormente.

Em juízo, declarou que tem um galpão inativo e perceberam que vinha ocorrendo furto de material. Afirmou que estavam fazendo o B.O do corrimão. Tocou novamente o alarme da empresa, foi com a polícia e avistaram dois rapazes na rua com a porta de alumínio. Informou que viu apenas um deles, que correu atrás do mesmo (que é "manco"), o qual foi detido na viela. Narrou que os dois autores do furto estavam empurrando o carrinho de supermercado. A porta foi recuperada. Os furtadores, conforme alarme, um pulou o muro (1,70/1,80) para dentro do galpão, pegou o alumínio, enquanto o outro aguardava do lado de fora. Disse que os réus já estavam

há uns dez metros da empresa. A porta de alumínio furtada ficava na portaria. Cristovam (segurança da empresa vítima), na fase extrajudicial, informou que é policial militar aposentado. Relatou que enquanto estava no 3.º Distrito Policial de Diadema, registrando a ocorrência de um furto na empresa para a qual presta serviços de monitoramento e segurança, deixou uma viatura da empresa no mesmo local em que estava quando flagrou o crime. Narrou que durante o registro da ocorrência foi informado por um funcionário da empresa que dois homens haviam pulado o portão e ingressado no imóvel daquela. Então, foi até a empresa juntamente com o gerente José Roberto, e quando chegaram ao local se depararam com o acusado e o indiciado Ronaldo carregando um portão grande de alumínio. Disse que ele e os demais agentes de monitoramento da empresa conseguiram deter um deles e que o outro foi capturado pela Polícia Militar, que chegou ao local logo em seguida. Informou que o local era um depósito das Lojas Mel, mas estava desativado. Esclareceu que o local possui alarmes, que durante o dia havia vigilantes e à noite apenas os cachorros. Em juízo, narrou que trabalhava no local com segurança eletrônica. Disparou o alarme, quando chegou, um rapaz saiu com um corrimão e chamou a polícia. Narrou que tocou novamente o alarme e quando seu supervisor chegou havia dois rapazes abordados. Não presenciou nada quanto ao furto da porta.

O policial Leonardo, na fase extrajudicial (fls. 05), disse que foi acionado para atender uma ocorrência de furto. Relatou que quando chegou ao local os agentes de monitoramento e segurança da empresa vítima já haviam detido um dos autores. Falou que o segundo autor do crime tentou se evadir, mas o abordou poucos metros à frente do local do furto. Disse que, segundo os seguranças da empresa, os dois homens entraram no estabelecimento e furtaram um portão de alumínio.

Em juízo, informou que outra viatura atendeu uma ocorrência de furto no local, mas novamente foi solicitado 190, porque havia outros homens tentando furtar. Informou que quando chegaram ao local o réu Ronaldo já estava abordado pelo segurança da empresa e o acusado Alexsandro (cabelo grisalho) foi detido por eles. O portão estava na mesma calçada da empresa. Os réus confessaram.

Conforme os depoimentos das testemunhas e auto de exibição e apreensão de fls. 23, o portão de alumínio subtraído da empresa vítima foi apreendido em poder dos acusados.

“PROVA- Crime contra o patrimônio- Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probante - Ocorrência:

Em tema de delito patrimonial, a apreensão da res em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que a justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (Apelação n.º 1.294.053/7- 13.ª Câmara - j. 02.07.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, nov/02, p. 23/24).

O fato das testemunhas serem policiais não as torna impedidas ou suspeitas (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

“PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação” (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, nov/02, p. 24).

Assim, considerando que a “res” foi apreendida em poder dos réus, os depoimentos das testemunhas e as confissões informal e judicial dos réus é caso de condenação. O portão de alumínio foi avaliado em R\$ 2.900,00 (fls. 23), valor este superior ao salário mínimo nacional vigente, pelo que não possui valor insignificante.

Não se trata de crime impossível, posto que o fato de haver alarme, sistema de câmeras de monitoramento e agentes de segurança dificulta, mas não impede o crime, tanto que os réus conseguiram retirar a “res” de dentro do estabelecimento, sendo

abordados na via pública e inclusive as testemunhas relataram outros furtos cometidos no mesmo local.

Assim, ficam afastados o princípio da insignificância.

Afasto a qualificadora de emprego de escalada, uma vez que não foi realizado exame pericial para o local do fato, por não haver sido requisitado.

A qualificadora de concurso de agentes está demonstrada, pois a prova produzida é no sentido de que o crime foi praticado pelos réus, que juntos retiraram o portão de alumínio do interior da empresa e o carregavam depois de já subtraído, quando foram flagrados pelas testemunhas José Roberto e Cristovam.

Não se trata de crime tentado, posto que os acusados já haviam retirado o portão de alumínio das dependências da empresa e estavam na via pública quando foram abordados, de forma que tiveram a posse mansa e pacífica da "res", ainda que por pouco tempo.

Fica afastada a aplicação da causa especial de aumento do § 1.º do art. 155, pois incompatível com o furto na modalidade qualificada, sendo aplicável apenas à figura simples.

Nesse sentido:

"Apelação criminal. Furto qualificado e corrupção de menores. Primeira figura marcada pelo concurso de agentes e emprego de chave falsa. Condenação sequer impugnada no apelo, que fica mantida. Recurso voltado contra as penas. Pertinência do pleito com vistas à redução. Excessos na fixação da base, com indevida valoração de condenações não definitivas, bem como no índice de aumento cominado à reincidência (1/4), por demais rigoroso. Furto. Causa de aumento de pena do art. 155, § 1.º, do CP. Crime praticado durante o repouso noturno. Inaplicabilidade, tratando-se de delito qualificado na forma do § 4º. Suficiência dos limites máximo e mínimo de punição previstos para o furto qualificado. Figura majorada reservada às hipóteses de furto simples. Precedentes. Majorante afastada. Apelo provido para afastar a majorante e, nos termos da fundamentação, reduzir as penas." (TJ-SP - APL: 00001689720148260620 SP 0000168-97.2014.8.26.0620, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 03/08/2015, 2.ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/08/2015)

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pela escalada praticado em repouso noturno - Artigo 155, § 1.º e § 4.º, inciso II, do Código Penal - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal - Autoria e Materialidade comprovadas - Palavra das vítimas - Prova testemunhal - Prova pericial - Confissão espontânea - O fato de o acusado ter confessado sua autoria, bem como se demonstrar arrependido, não conduz à absolvição - Afastamento da causa de aumento do artigo 155, § 1º, do Código Penal - Necessidade - Causa de aumento incompatível com o furto na modalidade qualificada, sendo aplicável apenas à figura simples - Redução da reprimenda - APELO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJ-SP - APL: 00025885420148260627 SP 0002588-54.2014.8.26.0627, Relator: Silmar Fernandes, Data de Julgamento: 16/03/2016, 3.ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 18/03/2016). Assim, impõe-se a condenação dos acusados, que segundo consta dos autos, Alexssandro é reincidente (fls. 28 - proc. 1501880-30.2019) e possui uma condenação posterior (fls. 137/138 - proc. 1502408-93.2021), que não pode ser considerada para quaisquer fins. O acusado Ronaldo é primário (fls. 133/134), tendo um processo em andamento (fls. 133/134 - proc. 1501025-46.2022), que não pode ser considerado como antecedentes, em face do princípio do estado de inocência.

Nesse sentido:

"Na colocação da pena-base não pode o Magistrado considerar, para situá-la acima do mínimo legal, circunstâncias posteriores ao fato em causa ou com ele contemporâneas, tais como, por exemplo, outras condenações impostas ao acusado em diferentes processos que tenham tido o desate após o crime ventilado no feito (JUTACRIM 45/221). No mesmo sentido, TACRSP: JTACRIM 29/356, 30/414" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.ª ed. Atualizada, 2013, p. 334).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o réu Alexssandro em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, à razão mínima, em face da situação econômica do acusado.

Compenso a reincidência e a confissão judicial do réu Alexssandro, porque ambas são preponderantes, pelo que a pena permanece inalterada.

Nesse sentido:

"A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.^a Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: "ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.^a ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito recente decisão do STJ:

Processo

AgRg no REsp 1406723 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2013/0328868-9

Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESP N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do ERESP n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

É incabível o furto privilegiado, porque a "res" não é de pequeno valor (avaliada em R\$ 2.900,00 - fls. 23) e o réu é reincidente.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, porque o réu é reincidente e conforme prevê o art. 33, § 2.º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". Ademais, as circunstâncias não são favoráveis, pois é reincidente específico (fls. 28 - proc. 1501880-30.2019) e não cumpriu a pena restritiva de direitos a que foi condenado (fls. 146 - PEC 0007453-08.2020), o que denota personalidade voltada para crimes patrimoniais, pelo que não preenche os requisitos da Súmula 269 do STJ ("É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"). O dia-multa será à razão mínima, em face da situação econômica do acusado.

Inaplicável o disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP

que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, no caso está presente a reincidência (circunstância judicial agravante) e diante da pena restante a ser cumprida, não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Quanto ao acusado Ronaldo, levando em conta as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, à razão mínima, em face da situação econômica do acusado. Deixo de diminuir a pena pela confissão judicial, porque já foi aplicada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Incabível o furto privilegiado, posto que apesar do mencionado réu ser primário, a "res" não é de pequeno valor (avaliada em R\$ 2.900,00 - fls. 23). O regime inicial de cumprimento da pena será aberto, porque se trata de réu primário e diante do montante da pena. O dia-multa será à razão mínima em face da situação econômica do acusado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação e, em consequência, CONDENO ALEXSSANDRO PEREIRA VIANA à pena de 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, com início no REGIME FECHADO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão mínima, e RONALDO MARCO RIBEIRO DOS SANTOS, à pena de 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA, por se acharem incurso no art. 155, § 4.º, inc. II e IV, do Código Penal.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos quanto réu Alexssandro, uma vez que o acusado é reincidente em razão da prática do mesmo crime (fls. 28 - proc. 1501880-30.2019). O "sursis" também é incabível, por ser reincidente em crime doloso (art. 77, inc. I, do Código Penal).

Tendo em vista que o réu Alexssandro foi preso em flagrante, que o M.P não concordou com o recurso em liberdade, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes e para assegurar a aplicação da lei penal, posto nada há que o vincule ao distrito da culpa, que é reincidente e é incabível qualquer benefício, conforme decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, recomenda-se na prisão em que se encontra.

Em relação ao acusado Ronaldo, considerando a redação do art. 44, § 2.º, do Código Penal, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, as quais são as mais adequadas para reprimir a conduta. A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

O acusado Ronaldo poderá recorrer em liberdade, vez que respondeu ao processo solto e após a substituição legal foram cominadas penas de multa e restritiva de direitos, observando que se encontra preso por outro Juízo (fls. 134). Deixo de fixar o valor mínimo de reparação dos danos para a vítima (art. 387, inc. IV, do CPP com a redação da Lei n.º 11.719/08), porque a "res" foi recuperada (fls. 23).

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por serem beneficiários da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; art. 3.º, inc. II, da Lei n.º 1060/50; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Transitada esta em julgado, lancem-se os nomes dos acusados no Rol dos Culpados e providencie-se o cálculo das multas, abrindo-se vista às partes.

P.I.C.

Diadema, 16 de agosto de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA